

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2643/2537

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

โจทก์

นางประภา ฮวบอินทร์

จำเลย

นางประภา ฮวบอินทร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาของจำเลยทุกข้อ ล้วนโต้เถียง ดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน ถือเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า การกระทำของจำเลย เป็นการ ป้องกันตัวโดยชอบด้วย กฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ให้จำคุก 4 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การ พิเคราะห์อยู่บ้าง มีเหตุ บรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน ริมมีดขอของกลาง ข้อหา อื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 2 ปีเมื่อลดโทษหนึ่งใน สามตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย คงเหลือเป็น โทษจำคุก 1 ปี 4 เดือน ไม่รอกการลงโทษ

นอกจากที่แก้ไข้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 85)

จำนวนคำร้องนี้ (อันดับ 86)

คำสั่ง

จำเลยฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุมิได้เป็นไปตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย จึงเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุมิได้เป็นไปตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย จึงเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ให้ยกคำร้อง

(มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ